menu contábil

CONTABILIDADE PARA FOOD SERVICE

GUIA GRATUITO · 2026

Do MEI à ME: o que muda quando seu delivery cresce

Limites, sinais de alerta, o que fazer se você estourou o faturamento e como fazer a transição sem susto no imposto.

- Regras do MEI válidas em 2026 e o novo teto aprovado pelo Congresso
- Simulações com números de restaurantes e lanchonetes
- Checklist da transição para microempresa

Por **Menu Contábil** · menucontabil.net.br

Atualizado em outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Seu delivery está crescendo. Ótimo sinal.

O MEI é a porta de entrada de muitos negócios de comida: imposto fixo, pouca burocracia e CNPJ rápido. Mas ele tem limites. Quando o faturamento sobe, aparece um segundo funcionário ou chega um sócio, o MEI deixa de servir.

O problema é que muita gente só descobre isso quando já passou do limite, e aí a conta chega com multa e juros. Este guia mostra, de forma direta, como perceber a hora de mudar, o que acontece se você estourar o faturamento e como virar microempresa (ME) do jeito certo.

Para quem é este guia

- Donos de lanchonete, hamburgueria, marmitaria, pizzaria ou dark kitchen que são MEI.
- Quem vende pelo iFood ou outros aplicativos e viu o faturamento subir.
- Quem quer contratar mais gente ou trazer um sócio.

1 O MEI em 2026: regras e limites 3

2 Sinais de que você está saindo do MEI 4

3 Estourei o limite. E agora? 5

4 Como funciona a vida de ME no Simples Nacional 6

5 Dois detalhes que reduzem imposto no food service 7

6 Passo a passo da transição 8

7 Checklist e perguntas frequentes 9

CAPÍTULO 1

O MEI em 2026: regras e limites

Para continuar como Microempreendedor Individual, o negócio precisa cumprir todas as regras abaixo ao mesmo tempo. Basta uma delas deixar de ser atendida para o MEI ter de ser desenquadrado.

Faturamento

R$ 81 mil

por ano, em 2026. Na média, R$ 6.750 por mês. Quem abriu o CNPJ durante o ano tem limite proporcional aos meses de atividade.

Imposto fixo (DAS-MEI)

R$ 82,05

por mês em 2026 para comércio e indústria, como lanchonetes e restaurantes. Corresponde a 5% do salário mínimo (R$ 1.621) mais R$ 1,00 de ICMS.

Funcionários

1

empregado, no máximo, recebendo um salário mínimo ou o piso da categoria.

Sócios

Nenhum

O MEI não pode ter sócio nem participar de outra empresa como sócio ou titular.

NOVIDADE · OUTUBRO DE 2026

Congresso aprovou aumento do teto do MEI

Em 14 e 15 de outubro de 2026, a Câmara e o Senado aprovaram o PLP 186/2026. O texto eleva o limite para **R$ 110 mil em 2027** e **R$ 140 mil a partir de 2028**, e amplia de 1 para até 2 empregados.

Atenção: na data deste guia, o projeto aguardava sanção presidencial. **Em 2026, o limite continua sendo R$ 81 mil.** As regras de transição dependem do texto final e da regulamentação.

CAPÍTULO 2

Sinais de que você está saindo do MEI

Na correria da cozinha, é fácil perder o controle do faturamento. Fique de olho nestes sinais:

1. As vendas passam de R$ 6.750 por mês com frequência

Se a média mensal passa desse valor, o limite anual de R$ 81 mil vai estourar antes de dezembro. Some todas as vendas do ano mês a mês, não só as do mês atual.

O erro mais comum de quem vende por aplicativo

O faturamento que conta para o limite é a **receita bruta**: o valor total dos pedidos vendidos, antes de descontar a comissão, as taxas e as mensalidades do aplicativo. Muita gente olha só o valor que cai na conta (o repasse) e acha que está abaixo do limite, quando na verdade já passou.

2. Você precisa de mais de um funcionário

Cozinha, atendimento e entrega raramente cabem em uma pessoa só. Contratar o segundo empregado com carteira assinada exige deixar o MEI (enquanto a nova regra não entra em vigor).

3. Você quer um sócio

Juntar forças com alguém que entra com dinheiro ou trabalho exige outro formato de empresa. Deixar o sócio "de fora do papel" traz risco para os dois.

4. Você quer abrir outra unidade ou mudar de atividade

Uma segunda loja, uma dark kitchen ou atividades fora da lista permitida para MEI também levam à mudança de enquadramento.

Dica prática: anote toda semana o total vendido no balcão, nas maquininhas e em cada aplicativo. Uma planilha simples já mostra, com meses de antecedência, quando o limite vai estourar.

CAPÍTULO 3

Estourei o limite. E agora?

O que acontece depende de quanto você passou do limite de R$ 81 mil. A linha que separa os dois cenários é de 20%, ou seja, **R$ 97.200** no ano.

Situação	Até 20% acima (até R$ 97.200)	Mais de 20% acima
Até quando é MEI	Até 31 de dezembro do ano em que estourou	Perde o MEI desde janeiro do mesmo ano (ou desde a abertura, se abriu naquele ano)
Imposto a mais	Um DAS complementar só sobre o valor que passou do limite, gerado na declaração anual do MEI	Imposto do Simples Nacional sobre todo o faturamento do ano, mês a mês
Multa e juros	Sem multa, se pago no prazo	Multa de 0,33% por dia (limitada a 20%) e juros Selic sobre os meses atrasados
Vira ME	Em 1º de janeiro do ano seguinte	Imediatamente, com efeito retroativo

Simulação com números de uma lanchonete

Faturou R$ 90.000

Passou R$ 9.000 do limite (11%)

Paga um DAS complementar sobre os R$ 9.000. Pela primeira faixa do Simples (4%), seriam cerca de **R$ 360**. Continua MEI até dezembro e vira ME em janeiro.

Faturou R$ 110.000

Passou R$ 29.000 do limite (36%)

Perde o MEI desde janeiro. Paga o Simples sobre os R$ 110 mil: cerca de **R$ 4.400** a 4%, mais multa e juros pelos meses em atraso.

Valores ilustrativos, pela alíquota inicial do Anexo I do Simples Nacional (comércio), sem considerar a segregação de bebidas. O cálculo real depende do mês de cada venda e do tipo de produto.

Não espere a declaração anual. O desenquadramento precisa ser comunicado no Portal do Simples Nacional dentro do prazo, e o atraso gera multa. Quanto antes você perceber o excesso, menor o prejuízo.

CAPÍTULO 4

Como funciona a vida de ME no Simples Nacional

Ao deixar o MEI, o mais comum para restaurantes e lanchonetes é continuar no **Simples Nacional**, agora como microempresa (ME). O CNPJ continua o mesmo. O que muda é a forma de pagar imposto e as obrigações do dia a dia.

O imposto passa a acompanhar o faturamento

Em vez do valor fixo, você paga um percentual sobre o que vendeu no mês. Para quem vende comida, a tabela é a do Anexo I (comércio):

Faturamento dos últimos 12 meses	Alíquota	Parcela a deduzir
Até R$ 180.000	4,00%	—
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000	7,30%	R$ 5.940
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000	9,50%	R$ 13.860

A alíquota efetiva fica abaixo da nominal nas faixas 2 e 3, por causa da parcela a deduzir. O Simples vai até R$ 4,8 milhões por ano.

Exemplo: lanchonete que vende R$ 12.000 por mês

Faturamento de 12 meses: R$ 144.000, dentro da primeira faixa. Imposto do mês: 4% de R$ 12.000 = **R$ 480**. No MEI seriam R$ 82,05, mas o MEI não permite faturar esse valor nem ter o segundo funcionário que esse movimento costuma exigir.

O que entra na rotina

- **Declaração mensal (PGDAS-D) e guia do Simples (DAS)**, com vencimento no dia 20.
- **Nota fiscal de todas as vendas**, normalmente a NFC-e, o cupom fiscal eletrônico.
- **Contabilidade e declaração anual (DEFIS).**
- **Folha de pagamento, eSocial e FGTS** dos funcionários. No Anexo I, a contribuição patronal do INSS já está dentro do DAS, sem os 20% sobre a folha.
- **Pró-labore do dono**, com recolhimento de INSS.

CAPÍTULO 5

Dois detalhes que reduzem imposto no food service

No Simples, nem toda venda paga a mesma alíquota. Restaurantes e lanchonetes vendem produtos que já tiveram parte do imposto recolhido antes, pela indústria ou pelo distribuidor. Quando isso é declarado corretamente, o DAS fica menor.

Bebidas monofásicas

Refrigerantes, águas, cervejas e outras bebidas têm PIS e COFINS cobrados de uma vez só, na fábrica. Declaradas separadamente, essas vendas não pagam PIS e COFINS de novo no DAS.

Produtos com ICMS-ST

Quando o ICMS já foi recolhido por substituição tributária na compra, a revenda não paga a parte do ICMS dentro do DAS. É comum em bebidas e alguns produtos industrializados.

Quanto isso representa

Na primeira faixa do Anexo I, PIS e COFINS somam 15,5% do imposto, e o ICMS, 34%. Para uma lanchonete que vende **R$ 2.000 por mês em bebidas** com as duas situações:

Como as bebidas são declaradas	Alíquota sobre as bebidas	Imposto no mês
Junto com o resto (sem segregar)	4,00%	R$ 80,00
Segregando monofásico e ICMS-ST	2,02%	R$ 40,40

Economia de cerca de **R$ 40 por mês, ou R$ 475 por ano**, só nas bebidas. E a economia cresce junto com as vendas.

Valores ilustrativos. As regras de ICMS-ST variam por produto e por estado. A classificação correta depende da NCM de cada item.

E a Reforma Tributária?

O Simples Nacional continua existindo. Em 2026, a CBS e o IBS estão em fase de teste. A partir de 2027, empresas do Simples poderão escolher recolher esses novos tributos fora do DAS, o que pode valer a pena para quem vende para outras empresas. Para a maioria dos restaurantes que vendem ao consumidor final, permanecer no DAS tende a ser mais simples. Vale analisar caso a caso com o contador.

CAPÍTULO 6

Passo a passo da transição

A mudança de MEI para ME não precisa parar a operação. Siga esta ordem:

1. **Levante o faturamento do ano**
   Some as vendas de cada mês: balcão, maquininhas e o valor bruto de cada aplicativo. Assim você sabe em qual cenário está (até 20% ou acima).

2. **Fale com um contador antes de agir**
   Ele confere os números, calcula o imposto devido e indica o melhor momento e o melhor formato para a empresa.

3. **Comunique o desenquadramento**
   A comunicação é feita no Portal do Simples Nacional, na área do SIMEI, dentro do prazo, para evitar multa.

4. **Atualize o cadastro da empresa**
   Junta Comercial, Receita, inscrição estadual e alvará precisam refletir o novo enquadramento. É também a hora de avaliar virar uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), que separa o patrimônio pessoal do da empresa, ou uma LTDA, se houver sócio.

5. **Ajuste a emissão de notas e o sistema de vendas**
   Configure a NFC-e e cadastre os produtos com a classificação correta, para segregar bebidas e itens com ICMS-ST.

6. **Organize a folha e o pró-labore**
   Registre os funcionários, defina o pró-labore e coloque em dia o eSocial e o FGTS.

7. **Entregue a última declaração do MEI**
   A DASN-SIMEI do período em que você foi MEI fecha o ciclo e gera o DAS complementar, se houver.

Lembre-se: o CNPJ é o mesmo, os clientes não percebem a mudança e os aplicativos continuam funcionando normalmente. Basta atualizar os dados cadastrais quando a plataforma pedir.

CAPÍTULO 7

Checklist e perguntas frequentes

Checklist rápido

- [ ] Somei o faturamento bruto de todos os canais no ano
- [ ] Sei se passei até 20% ou mais de 20% do limite
- [ ] Conversei com um contador
- [ ] Comuniquei o desenquadramento no prazo
- [ ] Atualizei Junta, inscrição estadual e alvará
- [ ] Configurei a NFC-e e o cadastro de produtos
- [ ] Separei as bebidas e os itens com ICMS-ST
- [ ] Registrei funcionários e defini o pró-labore
- [ ] Entreguei a última DASN-SIMEI

Vou perder meu CNPJ?

Não. O CNPJ continua o mesmo. Muda o enquadramento e a forma de pagar imposto.

O aplicativo desconta taxas. Posso contar só o que recebo?

Não. Para o limite e para o imposto vale a receita bruta, ou seja, o valor total das vendas.

Posso voltar a ser MEI depois?

É possível pedir o retorno em janeiro, se o negócio voltar a cumprir todos os requisitos.

Com o novo teto aprovado, posso esperar?

Não conte com isso para 2026. O limite deste ano é R$ 81 mil, e o aumento ainda depende de sanção, valendo a partir de 2027.

Preciso de contador como ME?

Na prática, sim. Contabilidade, declarações, folha e cálculo correto do imposto fazem parte da rotina da microempresa.

Seu delivery está pronto para crescer?

A Menu Contábil é um escritório de contabilidade digital especializado em restaurantes, lanchonetes, bares e delivery. Fazemos a transição do MEI para ME com você, do cálculo do excesso ao primeiro DAS da microempresa.

WHATSAPP	(85) 98871-6021
SITE	menucontabil.net.br
INSTAGRAM	@menucontabil_
E-MAIL	roberto.brandao@menucontabil.net.br

Responsável técnico: Roberto Brandão · CRC/CE 30161/O-7.
Este material tem caráter informativo e foi atualizado em outubro de 2026 com base na legislação vigente nessa data (LC 123/2006 e resoluções do CGSN). Valores e regras podem mudar, especialmente após a sanção do PLP 186/2026. Antes de tomar decisões, consulte um contador.